

일련번호	17	감사자	***		공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

통 보

제 목 현지인력 고용에 관한 사항

소 관 부 서 □□□지사

조 치 부 서 □□□지사

내 용

1. 업무 개요

※※※※※센터는 「해외사업업무규정」 제38조에 따라 센터 내 사업개발, 세금·회계 업무수행을 위해 [표 1]과 같이 현지인력을 고용하고 있다.

[표 1] 현지인력 고용 현황

담당업무	직원명	고용기간
사업개발	***	- (최초) '24. 10. 22. ~ '25. 03. 21. - (연장) '25. 03. 22. ~ '26. 03. 21.
세금/회계	***	- (최초) '25. 01. 02. ~ '25. 07. 01. - (연장) '25. 07. 02. ~ '26. 01. 01.

2. 관련 규정 및 판단기준

※※※※※센터는 인도네시아 내 Representative Office(대표사무소)로 등록되어 있으며, 「LAW No. 13 of 2003 Concerning Manpower」 제1조에서 정의한 'Company¹⁾'에 해당하므로 현지인력 채용 시 상기법령을 준수해야 한다.

1) 6. The company shall be: a. Every business having statutory body or not, belonging to individual, partnership or statutory body, owned by the private or the state, which employ workers/labor by paying a wage or compensation in other forms. / b. Social and other businesses having executives and employing other people by paying a wage or compensation in other forms.

※※※※※ 노동법 「LAW No. 13 of 2003 Concerning Manpower」 제58조에 따르면 기간제 근로계약은 수습기간 설정이 불가능하고, 근로계약에서 수습기간을 설정하더라도 법적으로 무효이며 근로기간으로 기산한다. 또한, 제40조에 따르면 해고 시 미사용 연차휴가 및 소멸된 연차휴가에 대한 금전보상의 의무가 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

하지만, □□□지사는 2024년부터 2025년까지 두 차례 현지인력 채용을 진행하면서 결과보고문서2)에 1개월의 수습기간을 포함하였다고 기재하였고, Employment Agreement(이하 고용계약서)에 ‘직원은 회사의 평가에 따라 1개월 후에 해고될 수 있다.(제9조)’고 명시하였다.

또한, 고용계약서에 ‘연차를 사용하지 않은 경우에 대한 보상이 없다.’고 명시(제5조)하였다.

관계부서 의견 및 검토결과

□□□지사는 결과보고 문서상 현지 채용직원의 계약기간에 1개월의 수습기간이 포함되어 있음은 인정하나, 고용계약서상에는 수습기간에 대해 설정하지 않았으며, 계약 연장 시 직원 평가를 통해 해고 또는 연장하겠다고 명시하였다는 의견을 제시하였다.

결과보고 문서상 수습기간이 존재한다고 명시한 점과 고용계약서 원문3)을

2) 아시아지사-1074(2024. 10. 22.), □□□지사-28(2025. 1. 3.)

3) 9. Amendment, Termination and Extension : (b) The Employee can be dismissed after 1 month depend on the evaluation by Company. To extend the Employment Agreement, The evaluation score of the Employee should be exceed the 80/100 points by Company.

고려할 때, 고용계약서 제9조(b)는 ‘직원은 1개월 후 평가에 따라 해고될 수 있다는 사항’과 ‘고용계약 연장을 위해서는 평가 점수가 100점 만점 중 80점을 초과해야 한다는 사항’에 대해 모두 명시하고 있다고 볼 수 있다.

조치할 사항

□□□지사장은 법률자문을 통해 ※※※※※ 현지 법령에 맞도록 근로계약서, 채용 절차 등을 보완하시기 바랍니다. (통보)